

עין משפט
נר מצוה

מג:

אמאי שמירה בבעלים היא. פי' אם התחילו שניהם לשמור יחד כל אחד בשעה שהוא משמר חלק חצירו חצירו נמי משמר לו חלקו ואע"פ שאין עמו במלאכה בשעת אונס כיון שהיה עמו בתחילת שמירה בעליו עמו קרינן ציה כדפניא (ב"מ דף נז.) היה עושה עמו בשעת שאלה אין נריך להיות עמו בשעת שצורה ומתה היה עמו בשעת שצורה ומתה נריך להיות עמו בשעת שאלה ואפילו לא התחילו שניהם לשמור יחד מכל מקום האחרון פטור שהראשון היה עמו במלאכה בשעה שהתחיל השני לשמור:

דאמך שמור אי היום ב', וא"ת אכתי שמירה צעלים היא דלממינן גריס השואל צעלים צאמירה גבי שואל את הפרה ובעלה עמה^[א] וי"ל שאני התם דצאמירה משעבדי עומן ליכנס במלאכתם מיד^[ב] אבל הכא לא משתעבד עד למחר וא"ת ומאי קמ"ל שמואל דנעשין שומרי שכר זה לזה ממתיתין היא כהשוכר את האומנים (ב"מ דף פ:) שמור לי ואשמור לך שומר שכר וי"ל דאי מתהם הוה אמינא לפי שהם אינן שותפין אבל הכא שהם שותפין כל אחד ואחד כששומר חלק חצירו

שומר גם בצעיל עמנו^[ג] ו**ב"י**ין דאסהיד דאי הוה ב', הוה מני לשנוי כגון דאסהיד שמעון דשל אצותיו דלוי הוה ובתרי הכי אחי שמעון וטענין דמלוי וצנה^[ד] ואית ליה סהדי דראובן גולה ממנו ומכרה ללוי: **בגין דאית איה סהדי אמר ב'**, מימה דלא הוה ליה למימר כגון דהא מעיקרא נמי ידעינן דאית ליה לשמעון סהדי דדיייה היא כדקמני ראובן שגול שדה משמעון ואי לית ליה לשמעון סהדי שגולה ראובן ממנו אכן היכי ידעינן שגולה ומכח מה הוא מערער ויהודה נמי ע"כ אית ליה סהדי דאי לאו הכי מאיזח כח מערער והכי הל"ל כיון דאית ליה סהדי למר כו' ומאי ס"ד דמקשה^[ה] ואין לומר דמעיקרא ס"ד דאייירי כגון דאית ליה ליהודה עדים דשל אצותיו היא ולשמעון הנגזל אית ליה סהדי דאכלה שני חוקה וטענין מיהודה וצנה דא"כ מאי קאמר כהאי זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה הא כהאי זכותא דמני לאפוקי מלוי לא מני לאפוקי מיהודה דבעדי גוילה המעידין שגול ראובן ממנו מני מפיק לה מלוי שצא מכח ראובן ומיהודה לא מני מפיק לה אלא בעדי חוקה וגראה לרשב"א דס"ד דמעיקרא דיהודה צעי לאפוקי מלוי משום דאית ליה סהדי דראובן מכר לו^[ו] וללוי אין עדים וצא שמעון להעיד ללוי דשל לו היא ומשום הכי פריך כיון דמסהיד דהאי ארעא דלוי היא היכי מפיק לה מיניה והוה מני לשנוי דלא מסהדי כהאי לישנא דלוי היא אלא דאמר דראובן מכרה ללוי אלא דעדיפא מינה משני והשתא פריך שפיר דכהאיא זכותא דמפיק לה מלוי ליפקה מיהודה דשניהם צאינן מנח ראובן ואם יציא שמעון עדים דראובן גולה ממנו מני לאפוקי מתרייהו^[ז]:

דוקא

כרייתא מכר לו בית מכר לו שדה ראובן הגזול ללוי אין מעיד לו שמעון הגזול ללוי לוקח להוציא הקרקע מידו והלכך נוגע הוא בעדות זו. ולקמן (מד.) מפרש אמאי מוקי לה כנגזל ומכר הוה שפיר מני לאוקומה בגזון גופיה ואתא יהודה וקמערער דלא יצא שמעון הגזול להעיד לראובן הגזול להעמידה בידו משום האי טעמא גופיה דניחא ליה דהדרא ליה. וסיפא מפרש לקמן [שם]: ומקשינן ואכתי אמאי אינו מעיד לו עליה הא כיון דאסהיד דלוי היא. דקס"ד השתא הכי דמפקינן לה מיהודה ומוקינס לה ביד לוי דקמסהיד הוא צשדה דלוי הוא ולאור הוא דלוי ואלא דיהודה וכיון דהודה צפני בית דין דשל לוי הוה היכי מני מפיק לה מלוי אחרי כן והלא הודאח צעל דין כמאה עדים דמי וגמלא שאינו מרריח כלום בעדות זו ואינו נוגע בעדות זו כלל ואמאי קמני דאין מעיד: ומשני דאמר יענא דההוא ארעא לאו דיהודה היא. דפסיל לעדי יהודה בגזלותא או דמכחיש לטענותיו כשום ענין צעולם כגון שמעיד צפני הודה לו וממילא מתוקמא השדה ציד לוי ואע"ג דלא קאמר דלוי הוא: ומקשינן אכתי אמאי אינו מעיד לו עליה מה מפסיד שמעון אם תהיה בחזקת יהודה והא כההוא זכותא דקמפיק לה מלוי היום ולמחר דקמייתיי עדים ששדה שלו היא וגולה ראובן ממנו ה"נ ליפקה מיהודה כהנהו עדים שומן וגמלא שאין מרריח כמה שמעיד ללוי כלל: ומשני משום הכי אינו מעיד דקסבר שמעון לוי נוח לי ויהודה גצרה אלמא הוא וקשה ממנו ולא אוכל לדון עמו אם יצא בידו ומש"ה פסלינן ליה להאי עדות דאיכא למימר שזהו מחשבתו של שמעון ואין לנו להכשיר אלא עד דפשיטא לן דאינו נוגע בעדות כלל. הכא הוה לן למימר איפכא לוי הראשון נוח לי ויהודה השני קשה הימנו אבל לשון המשנה כך היא ככתובות (דף קט.). ואי צעיס אימא. להכי לא מני שמעון לאפוקה מיהודה כגון דאית ליה סהדי לשמעון שהשדה שלו ואית ליה סהדי ליהודה שמכחישין לאלו ואומרים שהשדה של יהודה ואמור רבנן בכל ספק דין קרקע היכא דקיימא ארעא תיקוס שלא יוציאוה צ"ד מיד המחזיק בה כדאמר גבי פלוגמא דרבה ורב יוסף (לעיל ג:) היכא דקיימא ארעא תיקוס לפי שנסתפק לנו הדין וכן (לעיל לה:) גבי זה אומר של אצותי אר"י כל דאלים גצר (ס"א וכגון שאין לו עדות ^(א) וחלוקה לזה יותר מזה ע"כ) ומשום דמספקא לן מי שרואה להחזיק יחזיק ולא נוציא מידו וגבי נכסי דבר שטיא (כתובות דף ב.) אמר נמי אוקי תרי צדדי תרי ואוקי ארעא בחזקת בר שטיא והכא נמי אי מטרא לידים דיהודה לא מני שמעון לאפוקי מיניה כהני סהדי דמפיק לה מלוי דכיון דמן הדין אוקימנה ציד יהודה שהרי ממ"נ אין ללוי חלק בה הרי יהודה מוחזק ולא תאא עוד מידו. ולא דמי להאי דאמרן לעיל בפרקין (דף לא:) הדר אייתי סהדי דאכזהתיה היא א"ר נחמן אמן אחתינן ליה ואנן אסקי' ליה ^(א) דאע"ג דהתם נמי איכא סהדי למר ואיכא סהדי למר ואפ"ה ^(א) אחזיקניה לאחד ע"פ עדיו והדר מסלקינן ליה כשמציא חצירו עדים שלו היינו טעמא משום דכיון דשניהם צאינן יחד לדין ושני בעלי דינין יש להן עדים לא היה לצ"ד להחזיק לאחד יותר מחצירו אלא כל דאלים גצר הלכך הדר מסלקינן ליה ויהו ככתמילה וכל דאלים גצר דשלא דנין הוידיוכו לאחד מהן בקרקע

חזקת הבתים פרק שלישי בבא בתרא

שמירה צעלים היא. שכל אחד משמר קצת מן השותפות צציתו וקיי"ל צב"מ כהשואל (דף נה.) שמירה צעלים פטור ואע"ג דששואל כתיב פטור דצעלים הא יליף שומר שכר התם מיניה מדכתיב^(א) וכי ישאל וי"ו מוסיק על ענין ראשון וילמד עליון מתחתון וכיון שהיה ראובן משמר

מחלק שמעון בשעה שנגנזה או אבד מחלקו צצית שמעון הרי שמעון פטור מחלק ראובן שהרי ראובן עמו במלאכתו: **אמר רב פפא**. כגון שהתנו ציייהן כך שמור לי היום כל השדה חלקי וחלקך ואשמור לך למחר דכיון דלא שמרו ביחד כלל אלא צוה אחר זה ליכא שמירה צעעלים הלכך נעשו שומרי שכר זה לזה להתחייב ^(א) צאונסין. ולאשמועינן אחא דהיינו שמירה בשכר כשמשמר כל השדה וחלק חצירו ככלל כדי שישמור לו חצירו למחר כמו כן דס"ד אמינא דשומר חסם הוא דצלאו חלק חצירו היה נריך לשמור את שלו ושמירה אחת היא בין הכל ולא ליהוי שומר שכר קמ"ל: (זה שייך לעיל [ע"א].) בתוספתא בגזול^(א) האומר תנו מאה דינר לכנסת תנו ספר מורה לכנסת ינתן לכנסת הרגיל צה ואם היה רגיל צשנים יתנו לשניהם האומר

תנו לעניים יתנו לעניי אותה העיר ר' אחא אומר לעניי כל ישראל כן האוכל משל אציו ועבד האוכל משל רבו קוזה ונותן פרוסה לעניים או לצנו של אהובו ואינו חושש משום גול שכן נהגו בעלי בתים. ע"כ): **מכר לו ציט**. אדם לחצירו: **אין מעיד לו**. מוכר ללוקח להעמידה בידו שאם יצא להטערף עם אחר ולהעיד שהוא שלו נוגע בעדות הוא: **מפני שאחריותו**. של בית עליו דמוכר שאם יטרפוה מיד הלוקח יחזור על המוכר והלכך ינחא ליה למוכר שתעמוד ציד הלוקח לא יטערך לפשרו כלום. הכי שמעינן ליה השתא: **מכר לו פרה**. לקמיה (מד.) מפרש ליה ואיל: **שאינ אחריותו**. דלוקח עליה דמוכר אם יטלוהו הימנו מחמת המוכר שגולה. והיינו דקפריך מ"ש רישא ומ"ש סיפא מ"ש מטלטלי דלא הוי אחריות עליו ממקרקעי אם שמי מכירות הללו באחריות הוי תרוייהו אחריותו עליו ואי שלא באחריות הא תרוייהו אין אחריותו עליו: **רישא בראובן שגול שדה משמעון ומכרה ללוי ואסא יהודה**. כלומר איניש מעלמא ומערער על שדה זו שציד לוי ואומר שלי היא ומציא עדים או שטר שלא יצא שמעון הגזול ויטערף עם אחר ויעיד שזה השדה אינו ליהודה כגון שידוע שום עדות לפסול עדות של יהודה בגזולות וכן שטרו מפני שרואה שמעון שיהיה השדה ציד לוי הקונה ואחרי כן היום ולמחר יציא שמעון ראייה שזו השדה שלו היה וראובן גזלו ממנו ויציאו מיד לוי ויטלנו לעמנו דקרקע אינה נגזלת [וסה ג:] ולא מני כה יאוש ושינוי רשות והלכך נוגע בעדות הוא דלא ינחא ליה שיטלנו יהודה דתו לא מני שמעון לאפוקי מיניה כדמפרש לקמן דנוח לו לוי ויהודה קשה לו והלכך אין מעיד לו שמעון הגזול ללוי עליה והכי קאמר שמעון הגזול ללוי לוקח עליה יהודה המערער מפני שחבריותו וסופו של נגזל עליו דלוקח להוציא הקרקע מידו והלכך נוגע הוא בעדות זו. ומקשינן ואכתי אמאי אינו מעיד דלא יצא שמעון הגזול להעיד לראובן הגזול להעמידה בידו משום האי טעמא גופיה דניחא ליה דהדרא ליה. וסיפא מפרש לקמן [שם]: ומקשינן ואכתי אמאי אינו מעיד לו עליה הא כיון דאסהיד דלוי היא. דקס"ד השתא הכי דמפקינן לה מיהודה ומוקינס לה ביד לוי דקמסהיד הוא צשדה דלוי הוא ולאור הוא דלוי ואלא דיהודה וכיון דהודה צפני בית דין דשל לוי הוה היכי מני מפיק לה מלוי אחרי כן והלא הודאח צעל דין כמאה עדים דמי וגמלא שאינו מרריח כלום בעדות זו ואינו נוגע בעדות זו כלל ואמאי קמני דאין מעיד: ומשני דאמר יענא דההוא ארעא לאו דיהודה היא. דפסיל לעדי יהודה בגזלותא או דמכחיש לטענותיו כשום ענין צעולם כגון שמעיד צפני הודה לו וממילא מתוקמא השדה ציד לוי ואע"ג דלא קאמר דלוי הוא: ומקשינן אכתי אמאי אינו מעיד לו עליה מה מפסיד שמעון אם תהיה בחזקת יהודה והא כההוא זכותא דקמפיק לה מלוי היום ולמחר דקמייתיי עדים ששדה שלו היא וגולה ראובן ממנו ה"נ ליפקה מיהודה כהנהו עדים שומן וגמלא שאין מרריח כמה שמעיד ללוי כלל: ומשני משום הכי אינו מעיד דקסבר שמעון לוי נוח לי ויהודה גצרה אלמא הוא וקשה ממנו ולא אוכל לדון עמו אם יצא בידו ומש"ה פסלינן ליה להאי עדות דאיכא למימר שזהו מחשבתו של שמעון ואין לנו להכשיר אלא עד דפשיטא לן דאינו נוגע בעדות כלל. הכא הוה לן למימר איפכא לוי הראשון נוח לי ויהודה השני קשה הימנו אבל לשון המשנה כך היא ככתובות (דף קט.). ואי צעיס אימא. להכי לא מני שמעון לאפוקה מיהודה כגון דאית ליה סהדי לשמעון שהשדה שלו ואית ליה סהדי ליהודה שמכחישין לאלו ואומרים שהשדה של יהודה ואמור רבנן בכל ספק דין קרקע היכא דקיימא ארעא תיקוס שלא יוציאוה צ"ד מיד המחזיק בה כדאמר גבי פלוגמא דרבה ורב יוסף (לעיל ג:) היכא דקיימא ארעא תיקוס לפי שנסתפק לנו הדין וכן (לעיל לה:) גבי זה אומר של אצותי אר"י כל דאלים גצר (ס"א וכגון שאין לו עדות ^(א) וחלוקה לזה יותר מזה ע"כ) ומשום דמספקא לן מי שרואה להחזיק יחזיק ולא נוציא מידו וגבי נכסי דבר שטיא (כתובות דף ב.) אמר נמי אוקי תרי צדדי תרי ואוקי ארעא בחזקת בר שטיא והכא נמי אי מטרא לידים דיהודה לא מני שמעון לאפוקי מיניה כהני סהדי דמפיק לה מלוי דכיון דמן הדין אוקימנה ציד יהודה שהרי ממ"נ אין ללוי חלק בה הרי יהודה מוחזק ולא תאא עוד מידו. ולא דמי להאי דאמרן לעיל בפרקין (דף לא:) הדר אייתי סהדי דאכזהתיה היא א"ר נחמן אמן אחתינן ליה ואנן אסקי' ליה ^(א) דאע"ג דהתם נמי איכא סהדי למר ואיכא סהדי למר ואפ"ה ^(א) אחזיקניה לאחד ע"פ עדיו והדר מסלקינן ליה כשמציא חצירו עדים שלו היינו טעמא משום דכיון דשניהם צאינן יחד לדין ושני בעלי דינין יש להן עדים לא היה לצ"ד להחזיק לאחד יותר מחצירו אלא כל דאלים גצר הלכך הדר מסלקינן ליה ויהו ככתמילה וכל דאלים גצר דשלא דנין הוידיוכו לאחד מהן בקרקע

אבא

האמו רבנן אוקי תרי לכהדי תרי וארעא היכא דקיימא בחזקת יהודה תיקוס ומש"ה אחי האי שמעון לאסהודי ללוי כי היכי דתיקוס ארעא בידיה דלוי. דאוקמינן תרי סהדי דלוי דמסהדי דלאו דיהודה היא לכהדי תרי סהדי דיהודה ואוקי ארעא בחזקת מריה דהיינו לוי. ובתרי הכי מייית שמעון סהדי דנגולה מיניה ומפיק לה מלוי. והכא לא מצי למימר אוקי תרי דלוי לכהדי תרי שמעון דהא שפעון דהא אלא אסהיד דלאו דיהודה

היא ומש"ה אין מעיד שמעון דנוגע בדבר הוא דמינה דלוי מצי לאפוקי כדאמרן להכי מעמידה בידו:

מסורת הש"ס

(א) צ"מ פא., צ (לעיל ל: כתובות קט.). (ב) [שמות כב], (ד) צמ"ל פתא "פלוטין", (ה) צביק פ"ח הי"ב,

הגהות הב"ח

(א) גב' דניחא ליה דהדרה ליה וכיון דאסהיד: (ב) רשב"ם ד"ה ואיעשת אימא וכי שאין לו עדות וחזקה לזה יותר מזה: (ג) בא"ד אסקינן ליה אע"ג כ"ל ואות ד' נמחק: (ד) בא"ד ואפ"ה כי אחזיקי' וכו':

מוסף תוספות

א. דכיון שאומר לו נעשיו שישמור לו למחר באמירה זו נעשה לו שואל מעכשיו. רענ"ל צ"מ פא., ב. שאמרו לעשות מלאכתו לאלתר בלא הפסקת מלאכה אחרת. ספ. ג. ולא [הות] אמרין בשרי שישמור חבירו למחר שומר הוא היום, ושומרי חנם הם, קמ"ל שכל אחד נעשה לחבירו שומר שכר, רענו יונה. ד. עיי' עדות חזקה או עידי מקח). ספ. ה. ואין לומר דשמעון לא הו"ל סהדי אלא שהוא מערער להעמידה בידו משום חשש ערעור אנו פוסלים אותו לעדות, ד"כ מאי קאמר בתרי בנין דאית ליה סהדי, אפי' לית ליה סהדי לגזלה ממנו ומשום דילמא אית ליה סהדי דאבהתא. שיעמ"ק כסס מוס' הל"ש. א. ולוי טוען שחורא לקחה. רענו יונה. והאי דקס"ד דמקשה דאייירי בהכי כי היכי דתיחזק ברייתא בכל ענין ואפי' בבנין שיהודה מערער בערעור הגרוע ובה לו מכח ראובן הגזול וכי ופרקינן דאפי' כבה"ג הו"ל שמעון נוגע בעדות דאמר לוי נוח לי ויהודה קשה הימנו. ספ.